

근로시간 산정, 노사 자율선택 중요

**근로시간 저축계좌제, 다양한 휴가사용 문화 확산,
근로시간 기록·관리 등은 기업의 준비가 필요한 사안이다.**



윤동열

건국대학교 경영학과 교수
ericyo01@gmail.com
現 대한경영학회 회장
前 현대자동차 기획실·인재개발원
저서 「백지에 그리는 일자리」 등

윤석열 대통령은 2023년을 '노동시장 개혁 원년'으로 선포하고, 고용노동부 업무보고에서 유연성과 공정성, 노사 법치주의, 산업현장 안전 문제 등을 개혁하겠다고 강조했다. 정부는 연일 테스크포스를 발족하고 전문가로 구성된 자문회의를 통해 상반기내 결과물을 도출하겠다는 의지를 밝히고 있다.

근로시간 제도 개선

먼저 근로시간 관리 단위를 '주(週)'에서 최대 '연(年)' 단위로 다양화하는 근로시간 제도개선안을 2월 중 입법 예고하고 있다. 외국의 경우 근로시간 산정 단위를 주 단위로 하는 경우는 드물고 노사 간의 자율적인 선택이 중요하다.

미국은 이미 연장근로의 한도가 없으며 화이트칼라-이그셈션 제도를 통해 고소득전문직 근로시간 규정 적용을 제외하고 있다. 영국은 노사합의 시 1주 48시간을 초과하여 근무할 수 있는 옵트아웃(Opt-out) 제도를 운영하고 있으며, 일본은 업무량 폭증 등 사유발생 시 노사가 합의하면 연장근로 한도를 월 100시간, 연 720시간까지 인정하는 등 다양한 선택지를 부여하고 있다.

우리나라의 경우 1주 단위 연장근로를 산정하여 급변하는 노동시장에 대응하지 못하는 한계에 직면하고 있으며, 외국에 비해 높은 수준의 연장·야간·휴일근로 수당, 근로시간 위

반 시 형사처벌 제재 등이 맞물려 경직성이 심화된 상황이다.

연장근로 총량관리 도입은 현재 근로기준법에서 정하고 있는 1주 12시간의 연장근로 한도를 확대하는 것이 아니라 관리단위가 길어짐에 따라 발생할 수 있는 과도한 집중근로를 방지하기 위해 단위 기간에 비례하여 총량을 감축하는 방안을 권고하고 있다.

이를 통해 월 단위의 경우 1주 평균 12시간, 분기 10.8시간, 반기 9.6시간, 연 8.5시간 수준으로 연장근로 시간이 감축될 것으로 보인다. 근로시간을 확대하는 것이 아니라 연장근로 총량을 감축하면서 노사의 선택권을 확대하는데 의도가 있다.

실제로 5인 이상 사업장의 월 평균 연장근로 시간은 지속적으로 감소하는 추세이며, 2021년 5인 이상 사업장의 상용직 월평균 연장근로시간은 10시간으로 근로기준법상 한도인 월 52시간의 1/5 수준이며, 52시간 연장근로 초과 사업장은 1.4%에 불과한 것으로 나타났다. 연장근로 총량관리를 도입하려면 근로자대표와 서면합의가 있어야 하고, 연장근로를 실시하려면 현행과 같이 당사자 간 합의가 필요하다.

현재의 노동법은 동일시간·동일장소에서 일하는 집합노동을 전제한 획일적인 규제에 기반하고 있어 일하는 방식의 다양화에 맞춰 현행 근로시간 제도를 개선하고 유연성을 확장하는 방안 마련이 필요하다. 특히 IT업계의 과도한 장시간근

로는 포괄임금 관행, 야간근로 문제가 복합적으로 얹힌 문제로 실 근로시간 단축을 위해 포괄임금 오남용 방지 및 야간근로자 보호조치 등에 대한 제도적 조치가 마련되어야 한다.

‘미래노동시장연구회’ 권고문에는 근로시간 단축, 건강권 보호, 노동의 질 개선을 위한 과제도 제안되었는데, 근로시간 저축계좌제, 다양한 휴가사용 문화 확산, 근로시간 기록·관리 등은 기업의 준비가 필요한 사안이다. 특히 모든 사업장에 대해 근로시간 기록·관리를 의무화하는 것은 중소·영세기업에 부담을 줄 뿐만 아니라 임금명세서 교부 제도가 정착되지 않은 상황에서 추가적인 규제로 작용할 우려가 있다.

임금구조 개선

다음으로 노동시장 이중구조 해소와 함께 취약계층에 대한 보호를 위해 비정규직 근로조건 개선 및 차별해소 등 원·하청 상생방안을 모색하고, 5인 미만 사업장 근로기준법 적용, 플랫폼 종사자 등 노무제공자의 권리보장 등의 정책방향도 제시하고 있다. 조선업종을 시작으로 원하청 상생모델을 확산하고 동일가치노동·동일임금을 토대로 한 파견제도 개편도 추진하겠다는 계획이다.

미래노동시장연구회에서는 통상임금·평균임금·주휴수당·최저임금 등 임금제도 전반에 대한 개선을 모색할 것을 권고한 바 있다. 다만 통상임금·평균임금 등을 둘러싼 노동현장의 불확실성이 여전히 남아있고 주휴수당 역시 통상임금 산정이나 최저임금 등과 연계되는 등 서로 밀접한 관련이 있는 만큼 임금제도 전반에 대한 검토를 통해 노동시장 환경 변화를 고려하여 개선 방안을 제시해야 할 것이다.

그동안 임금과 관련하여 노사의 주된 관심은 임금수준에 관한 것이었고, 상대적으로 임금체계에 대해서는 관심이 적었다. 산업화 초기 고성장 시기에 연공급형 임금체계는 장기근속을 유도하고 그에 따라 숙련인력을 유지할 수 있다는 장점을 가지고 있었다. 그러나 근속연수에 따라 생산성이 비례적으로 증가하지 않을 경우 일정 연령 이후에는 임금수준과

생산성의 괴리가 커지면서 오히려 기업입장에서는 고비용을 초래하기도 한다.

호봉상승에 따라 임금이 결정되는 연공급제는 여전히 국내 기업의 주된 임금체계로 채택되고 있으며, 최초 급여를 기준으로 근속연수에 비례하여 임금이 상승되는 구조로 세대·산업·업종 간 임금 불평등의 원인으로 끊임없이 지적되어 왔다.

그러나 우리나라에서 임금체계 개편이나 직무 중심 인사시스템을 도입하는 것은 생각처럼 쉽지 않다. 상당수 기업은 강성 노동조합의 벽에 막혀 해결의 실마리를 풀지 못하고 있다. 독일에서도 금속노조가 신 임금구조 협약 에라(ERA)로 개편하는데 13년, 일본의 도요타가 연공급에서 직능급으로 개편하는데 14년이나 걸렸다.

연공형 임금체계는 저성장과 고용 불확실성이 커지면서 한 직장에서 장기고용의 가능성이 낮아진 MZ세대에게는 불공정하며 장기고용을 전제로 연차를 쌓을 수 있는 계층에 유리하다. 직무 및 직종의 다양성을 반영하여 임금체계 개편이 원활하게 이루어질 수 있도록 제도적인 뒷받침이 필요한데, 기업내 임금 공정성을 확보하기 위해서는 기업이 시장임금 정보를 활용할 수 있도록 임금정보가 제공되어야 한다.

우리나라도 미국의 노동통계국(BLS : Bureau of Labor Statistics)과 같이 노동통계를 수집·관리·분석하여 통합형 임금정보 시스템을 활용하여 노동시장의 구조변화를 한 눈에 볼 수 있는 통계자료를 확보하여 체계적인 임금직무 정보를 제공해야 한다.

또한 직무성과 중심으로 임금체계가 바뀌고, 대기업과 중소기업의 노동시장 이중구조를 개선하기 위해서는 산업별 임금체계 검토, 기업 임금정보 공시 도입이 필요하며, 이를 통해 자연스럽게 정년연장에 대한 논의도 이어질 것으로 보인다.

끝으로 임금체계가 없고, 최저임금 수준을 단일임금으로 활용하는 다수의 중소기업이 그나마 체계적인 임금체계를 구축하고, 합리적인 인사제도를 도입할 수 있도록 대·중·소기업 협업체계 구축이 필요하다고 할 것이다.